

Nr. 42 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 19. November 1934, 10.30 Uhr

R 2/25045, Bl. 4–7, 12 Sitzungsvermerk des RJuM, Durchschlag¹

Anwesend: MD Volkmar (Vorsitz), StS Freisler, MR Staud, Pätzold, AGR Friedrich, LGR Fechner (alle RJuM); MR Schwandt, Schmidt-Schwarzenberg (RFM); MR Hoche (RIM); GerAss. Rust (RWiM); RA Heim (StdF); MR Schultz (PrFM); Protokoll: GerAss. Breithaupt.

Beginn: 10:30

Ort: Reichsjustizministerium

[„REGELUNG VON REVOLUTIONSSCHÄDEN“ – ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN AUSGLEICH BÜRGERLICH-RECHTLICHER ANSPRÜCHE]

[Vertraulich!]

[...]

Der Vorsitzende gab einleitend einen Überblick über das Gesetzgebungsproblem. Es handle sich darum, die besonderen Nachteile, die einzelnen durch politische Vorgänge im Zusammenhang mit der nationalen Erhebung und Staatserneuerung zugefügt worden seien, in billiger Weise zu Lasten der Allgemeinheit auszugleichen. Zu diesem Zweck wäre zu erwägen, die Entscheidung über gerichtlich geltend gemachte Ansprüche dieser Art einer zentralen Verwaltungsstelle zu übertragen. Es kämen in der Hauptsache drei Gruppen von Fällen in Betracht, nämlich körperliche Gewaltakte, Beschlagnahme von Gegenständen aller Art und Erzwingung von Vertragsabschlüssen unter äußerem Druck. Doch sei die Abgrenzung der Ansprüche, die aus staatspolitischen Gründen einer Ausgleichsentscheidung im Verwaltungswege zu unterwerfen seien, schwierig. Deshalb sei daran zu denken, einer Verwaltungsbehörde die Befugnis der Konflikterhebung zu geben. Die Konflikterhebung würde den Rechtsweg ausschalten². Die Verwaltungsbehörde hätte ihre Entscheidung

¹ Den beteiligten Ressorts am 26. 11. 34 unter „Vertraulich!“ übersandt; R 2/25045, Bl. 3. – Zu der Besprechung hatte der RJuM mit vertraulichem Schreiben vom 15. 11. 34 eingeladen und dabei ihren Zweck wie folgt umrissen: „Bei den Gerichten sind eine Reihe von Klagen anhängig, die auf während der nationalsozialistischen Erhebung getroffene Maßnahmen des Staates oder der NSDAP oder ihrer Gliederungen oder angeschlossenen Verbände zurückgehen. Ferner werden vor den Gerichten zahlreiche Ansprüche gegen Mitglieder der NSDAP oder Angehörige ihrer Gliederungen oder angeschlossenen Verbände wegen in der Zeit der nationalsozialistischen Erhebung begangener Handlungen geltend gemacht. Die Reichsregierung wird sich darüber schlüssig machen müssen, ob diese Prozesse durchgeführt werden sollen oder ob nicht eine anderweite Regelung der Angelegenheit in Erwägung gezogen werden muß. Bevor diese EntschlieÙung gefaÙt wird, scheint es mir nötig zu sein, die praktischen Möglichkeiten einer Regelung zu erörtern.“ Die Angelegenheit sei sehr dringlich; ebd. Bl. 1 f. Vgl. auch APK I 2, Reg. Nr. 20818.

² Zur Verschließung des ordentlichen Rechtswegs als dem Hauptzweck des Gesetzes vgl. die der späteren KabVorl. (u. Anm. 11) beigegebene, nicht zur Veröffentlichung bestimmte Begründung: „Die ordentlichen Gerichte sind mit einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten befaÙt, bei denen bürgerlich-rechtliche Ansprüche aus Handlungen hergeleitet werden, die mit der nationalsozialistischen Erhebung und Staatserneuerung zusammenhängen. Unter diesen Rechtsstreitigkeiten sind solche, bei denen Geschehnisse zu beurteilen sind, die nur dann richtig beurteilt werden können, wenn sie im Rahmen des Gesamtverlaufs der nationalsozialistischen Staatsumwälzung gewürdigt werden. Das gilt insbesondere in der Frage, ob und in welcher Weise dem Einzelnen ein Schaden zu ersetzen ist, der ihm durch eine Handlung im Zuge der nationalsozialistischen Erhebung zugefügt worden ist. Wie es wirtschaftliche Nachteile gibt, die der Einzelne ohne Entschädigung als ein Opfer bringen muß, das der Kampf um die Rettung von Volk und Staat von ihm gefordert hat und das aufgewogen wird durch die Vorteile, die das Leben in der neuen Volksgemeinschaft auch dem Einzelnen bietet, so können ander[er]seits den Einzelnen besondere Nachteile getroffen haben, die nach dem gesunden Volksempfinden nicht ohne Entschädigung bleiben können und die unter Umständen von der Allgemeinheit getragen werden müssen. Es ist daher erforderlich, die Möglichkeit vorzusehen, daß Streitigkeiten über revolutionäre

nach billigem Ermessen zu treffen. Die Entschädigung wäre gegebenenfalls aus Reichsmitteln zu gewähren. Dem Reich wäre der Rückgriff gegen den unmittelbar Beteiligten offen zu halten.

Staatssekretär Dr. Freisler betonte, daß der Fragenkomplex eine außerordentliche Bedeutung habe und ein Gesetz zur Regelung der Revolutionsschäden mit größter Beschleunigung erlassen werden müsse. Den Vorschlägen des Vorsitzenden stimme er grundsätzlich bei; wesentlich sei, daß auch Vertragsaufhebungen und rechtskräftig entschiedene Sachen von dem Gesetz miterfaßt würden. Die Einführung einer Ausgleichspflicht des Reichs sei begrüßenswert, da dann das Gesetz nicht nur etwas nehme, sondern zugleich auch etwas gebe. Die Zubilligung einer Entschädigung sei aber keineswegs in allen Fällen notwendig. Das Gesetz müsse zeitlich begrenzt werden; dabei sei der 2. Juli 1934 als Endtermin dem 3. August 1934 vorzuziehen, da man auch auf dem Gebiet der strafrechtlichen Amnestie den 2. Juli als Endtermin ansehe³.

Der Vertreter des Reichsfinanzministeriums erklärte sich vorbehaltlich der Entscheidung seines Ministers mit den Grundgedanken der zur Erörterung gestellten Regelung einverstanden. Er hielt es jedoch für bedenklich, wenn stets die Entschädigung in erster Linie vom Reich bezahlt werden solle, und schlug vor, die Entscheidung darüber, ob die Entschädigung vom Reich oder von dem Beteiligten zu leisten sei, fakultativ zu gestalten. Ferner stellte er zur Erwägung, die Vollstreckung der Entscheidungen den Gerichten zu übertragen.

Der Vertreter des Reichsministeriums des Innern befürwortete die angeregte Einschränkung der Entschädigungspflicht des Reichs. Er stellte zur Erörterung, ob das Gesetz nicht über die *Ansprüche* hinaus durch die Revolution veränderte *Rechtsverhältnisse* allgemein regeln solle. Hierbei kämen insbesondere die Rechtsverhältnisse bei Vereinen in Betracht, bei denen öffentlich bestellte Kommissare vielfach Handlungen vorgenommen hätten, die mit dem geschriebenen Gesetz nicht in Einklang stünden⁴. Im übrigen erklärten der Vertreter des Reichsministeriums des Innern und ebenso der Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums vorbehaltlich der Entscheidung ihrer Minister ihre grundsätzliche Zustimmung.

Der Vertreter des Stellvertreters des Führers gab zu erwägen, ob nicht die unmittelbare Anrufung der entscheidenden Verwaltungsbehörde ermöglicht werden solle⁵. Als Endtermin hielt er den 3. August 1934 für geeigneter. Er regte ferner an, das Gesetz gegenüber dem Tumultschädengesetz abzugrenzen⁶.

Übereinstimmung bestand darüber, daß das Reich Rückgriff auch bei Körperschaften, unter Umständen auch bei der Partei nehmen könne.

Vorgänge, sei es, daß die Streitigkeiten schon anhängig sind, sei es, daß sie in Zukunft anhängig werden, aus dem Bereich der bürgerlich-rechtlichen Einzelstreitigkeiten herausgenommen und der Entscheidung durch eine zentrale Stelle zugeführt werden, die einen Überblick über den Gesamtverlauf der nationalsozialistischen Erhebung hat und ermächtigt wird, eine billige Entscheidung darüber zu treffen, ob und wieweit die Folgen einer politischen Handlung dem Einzelnen oder der Allgemeinheit zur Last zu legen sind. Zu diesem Zweck sieht der Entwurf für den Reichsminister des Innern die Befugnis vor, die Entscheidung über bürgerlich-rechtliche Ansprüche politischen Gehalts an sich zu ziehen und der Weiterverfolgung eines solchen Anspruchs im ordentlichen Rechtswege zu widersprechen [...]. Zieht der Reichsminister des Innern einen Rechtsstreit an sich, so trifft er in der Sache eine Billigkeitsentscheidung. Diese Entscheidung bringt einen etwa bestehenden bürgerlich-rechtlichen Anspruch des Berechtigten zum Erlöschen [...].“ R 43 II/712, Bl. 86.

³ Gemeint ist das Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit vom 7. 8. 34 (RGBl. I S. 769), das neben politisch minder schweren Tatbeständen („Beleidigungen des Führers und Reichskanzlers“, fahrlässige „Verfehlungen gegen das Wohl und Ansehen des Reichs“) insbesondere Straftaten amnestierte, „zu denen sich der Täter aus Übereifer im Kampfe für den nationalsozialistischen Gedanken hat hinreißen lassen“. Näheres s. ARH I/2, Nr. 383 P. 5, bes. Anm. 10.

⁴ Hoche dürfte dabei v. a. an den ungeklärten Rechtsstatus der DAF und die Tätigkeit Robert Leys als gerichtlich bestellter „Pfleger“ über das Vermögen der früheren Gewerkschaften gedacht haben. Vgl. die Auseinandersetzung um den Entwurf eines DAF-Gesetzes: Dok. Nrr. 41, 250, 262, 265 und 274.

⁵ Voraussetzung für das Ausgleichsverfahren sollte sein, daß bereits vor Gericht ein ausgleichbarer Anspruch, einschließlich Zwangsvollstreckung, geltend gemacht war. Die 3. DVO zum AusgleichsG vom 19. 6. 35 (RGBl. I S. 748) setzte später der gerichtlichen Geltendmachung einen Antrag des StdF an den RIM auf Vornahme einer Ausgleichsentscheidung gleich; hierzu s. Dok. Nrr. 131 und 150.

⁶ Gesetz über die durch innere Unruhen verursachten Schäden vom 12. 5. 20 (RGBl. S. 941). § 2 der 1. DVO zum AusgleichsG vom 22. 2. 35 (RGBl. I S. 219) dehnte das Ausgleichsverfahren analog dann auch auf Ansprüche aus, die nach dem Tumultschädengesetz geltend gemacht wurden, soweit sie mit Vorfällen während der NS-Machtergreifung in Zusammenhang standen.

Der anliegende Referentenentwurf, von dem die Vertreter der übrigen Ministerien einen Durchschlag erhielten⁷, wurde darauf im einzelnen besprochen.

Zu § 4 des Entwurfs wurde festgestellt, daß die Regelung der hier erörterten Frage auch der Ausführungsverordnung überlassen werden könne⁸.

Für § 6 wurde folgende neue Fassung formuliert:

§ 6

Ausgleichsentscheidung.

Hat der Reichsminister ... der Weiterbehandlung des Anspruchs im Rechtsweg widersprochen, so entscheidet er nach billigem Ermessen darüber, ob und in welcher Höhe ein Ausgleich aus Reichsmitteln zu gewähren ist. Der Ausgleich kann auch dadurch gewährt werden, daß der Reichsminister des Innern einem nach den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts Verpflichteten eine Leistung auferlegt.

In den Fällen, in denen ein Ausgleich aus Reichsmitteln gewährt wird, kann der Reichsminister ... demjenigen, dem nach allgemeinen Vorschriften die Leistung obliegen würde, die Verpflichtung auferlegen, dem Reich bis zur Höhe des gewährten Ausgleichs Ersatz zu leisten.

Die Leistungen des nach Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Verpflichteten können im Verwaltungsverfahren begetrieben werden.⁹

Zu § 9¹⁰ wurde festgestellt, daß als Verwaltungsbehörde in Preußen der Regierungspräsident in Frage komme. Der Vertreter des Reichsministeriums des Innern erklärte, daß die Aufzählung der zuständigen Verwaltungsbehörden für die einzelnen Länder zweckmäßig nicht im Gesetz selbst erfolge, sondern der Durchführungsverordnung überlassen bleibe¹¹.

Die Vertreter der Ressorts versprachen, mit besonderer Beschleunigung die Stellungnahme ihrer Chefs herbeizuführen¹².

⁷ R 2/25045, Bl. 8–11.

⁸ § 4 *Prüfung des Anspruchs* lautete in der Fassung des Referentenentwurfs; „Die zuständige Verwaltungsbehörde (§9) prüft den Sachverhalt, der dem ausgleichbaren Anspruch zugrunde liegt, und berichtet darüber dem Reichsminister Dem Bericht ist eine Äußerung des Leiters der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht und des Gauleiters beizufügen.“ Die durch Punkte gekennzeichnete Auslassung besagt, daß die Federführung noch offengelassen war.

⁹ In der endgültigen Fassung der KabVorl. lautete § 5 – neu:

„(1) Hat der Reichsminister des Innern der Weiterbehandlung des Anspruchs im Rechtsweg widersprochen, so entscheidet er nach billigem Ermessen darüber, ob und welche Anordnungen zum Zwecke des Ausgleichs zu treffen sind, oder ob und in welcher Art oder Höhe ein Ausgleich aus Reichsmitteln zu gewähren ist. Er kann auch Anordnungen über die Rückgewähr bereits bewirkter Leistungen treffen.

(2) Der Reichsminister des Innern kann demjenigen, dem nach den allgemeinen Grundsätzen von Recht und Billigkeit die Leistung obliegen würde, die Verpflichtung auferlegen, dem Ausgleichspflichtigen bis zur Höhe des gewährten Ausgleichs Ersatz zu leisten.

(3) Die gemäß Abs. 1 und 2 getroffenen Anordnungen werden im Verwaltungszwangsverfahren vollstreckt.“ – R 43 II/712, Bl. 84.

¹⁰ § 9 sollte die in den Ländern jeweils zuständige Verwaltungsbehörde festlegen, d.h. die Behörde, der das Prozeßgericht oder das Vollstreckungsgericht die Geltendmachung eines nach diesem Gesetz ausgleichbaren Anspruchs mitzuteilen hatte. Die Benennung war im Referentenentwurf noch offengelassen.

¹¹ Im einzelnen geregelt in § 3 der 1. DVO vom 22. 2. 35 (RGBl. I S. 219).

¹² Am 6. 12. 34 fand im RJuM eine abschließende Chefbesprechung statt, die jedoch an den Grundlinien des Entwurfs, der ja ohnehin nur ein Rahmengesetz sein sollte und die wesentlichen materiellen Bestimmungen den DVO vorbehielt, nichts mehr änderte, lediglich die Federführung auf den RIM übertrug; R 2/25045, Bl. 23–32. Bereits am 7. 12. präsentierte dieser der Rkei die KabVorl.; R 43 II/712, Bl. 82–89. Zur Verabschiedung des AusgleichsG s. Dok. Nr. 64 P. 7.

Zitierhinweis

Nr. 42 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 19. November 1934, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d042>